



CUT: 278483-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0237-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 28 de agosto de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo de Código Único de Trámite (CUT) 278483-2025, presentado en fecha 15.12.2025, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre solicitud de extinción de licencia de uso de agua subterránea, con fines de uso doméstico-poblacional, otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 248-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 19.09.2017, a favor del señor **MILTON JOEL MISHAJA MARICHI** identificado con DNI N° 42292328, por la causal de renuncia del titular.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el numeral 7 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el numeral 1. del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 102.1 del artículo 102 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establecen que una de las causales por caducidad para declarar la extinción de un derecho de uso de agua es la renuncia del titular.

TERCERO.- Que, con Resolución Directoral Nro. 248-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 19.09.2017, se otorgó licencia de uso de agua subterránea con fines de uso doméstico-poblacional a favor del administrado, para aprovechar un volumen anual de hasta 1 576.80 m³/año, ubicado en la comunidad nativa Infierno, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CUARTO.- Que, mediante el acta de verificación de campo de fecha 16.01.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios realizó una supervisión al referido derecho de uso de agua, localizado geográficamente en; 474 550 metros (m)-Este (E) y 8 591 461 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), siendo el punto de captación ubicado en la fuente de agua subterránea (pozo artesanal Mishaja), apreciándose que no cuenta con sistema de aprovechamiento hídrico instalado, dicho punto se encuentra en un área boscosa, en ubicación geográfica; 474 552 m-E y 8 591 462 m-N, a una altitud aproximada de 191

Firmado digitalmente por
FLOREZ RONDAN
Juan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 28/08/2026

Firmado digitalmente por
HUIRANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 28/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8ACAB152

m.s.n.m., se pudo apreciar un tanque elevado de polietileno de 1100 litros, este tanque se encuentra cubierto parcialmente con maleza (cobertura vegetal de regeneración natural), asimismo, el administrado manifiesta que no se realiza el uso del agua subterránea desde el año 2020, motivo por el cual, solicitó su renuncia a licencia de uso de agua.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 30.01.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó lo siguiente: **i)** Conforme a lo constatado en el acta de verificación de campo de fecha 16.01.2026, el solicitante acreditó la titularidad de la licencia de uso de agua y manifestó su voluntad de renunciar a esta. Por tanto, corresponde declarar la extinción del derecho otorgado mediante la Resolución Directoral Nro. 248-2017-ANA/AAA-XIII MDD, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*; **ii)** Si bien en el Sistema de Administración de Recursos Hídricos (SARH) el usuario registra cuatro (4) recibos de retribución económica pendientes por los periodos 2019, 2020, 2021 y 2022 (Recibos N° 2019S18163, N° 2020S06484, N° 2021S07702 y N° 2022S10654), vinculados al procedimiento de ejecución coactiva CUT N° 202091-2022 (Expediente N° 1074-2022-ANA-OA-UEC), obra en el expediente el comprobante de depósito por S/ 219.00 realizado a la cuenta de la Autoridad Nacional del Agua (Transacción: CCDC 0370). Dicho monto cubre la totalidad de la deuda exigida, por lo que los recibos se consideran cancelados; en consecuencia, corresponde comunicar a la Unidad de Ejecución Coactiva (UEC) de la Autoridad Nacional del Agua para la suspensión y el archivo definitivo del procedimiento de cobranza coactiva.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0112-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 27.08.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** considerando el análisis efectuado por el área técnica, corresponde extinguir la licencia de uso de agua otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 248-2017-ANA/AAA-XIII MDD, por la causal establecida en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*; **ii)** Se verificó en el expediente el comprobante de pago por la suma de S/ 219.00 correspondiente a la totalidad de la deuda por retribución económica acumulada de los periodos 2019 al 2022 (Recibos N° 2019S18163, N° 2020S06484, N° 2021S07702 y N° 2022S10654), tramitada bajo el Expediente Coactivo N° 1074-2022-ANA-OA-UEC (CUT N° 202091-2022), corresponde tener por cancelada la obligación económica y comunicar a la Unidad de Ejecución Coactiva (UEC) de la Autoridad Nacional del Agua para que proceda con la suspensión y el archivo definitivo del procedimiento de cobranza coactiva.

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR la EXTINCIÓN de la licencia de uso de agua subterránea, otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 248-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 19.09.2017, a favor del señor **MILTON JOEL MISHAJA MARICHI** identificado con DNI N° 42292328, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*.

ARTÍCULO 2.- REMITIR una copia del presente acto administrativo a la Unidad de Ejecución Coactiva (UEC) de la Autoridad Nacional del Agua para que proceda con la suspensión y el archivo definitivo del procedimiento de cobranza coactiva, en mérito al comprobante de pago por la suma de S/ 219.00 realizado a la cuenta de la Autoridad Nacional del Agua (Transacción: CCDC 0370) que acredita la cancelación de la deuda exigida.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8ACAB152

ARTÍCULO 3.- REVERTIR al dominio del Estado el volumen anual de 1 576.80 m³ como consecuencia de la declaratoria de extinción de la licencia de uso de agua, proveniente de la fuente de agua subterránea (pozo artesanal Mishaja).

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Milton Joel Mishaja Marichi en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, a la Unidad de Ejecución Coactiva (UEC) de la Autoridad Nacional del Agua; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8ACAB152